

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1697/2537

นางสวณ กิตติราชหรือเกิดเพชร กับพวก

โจทก์

นางคำพันธ์หรือคำพันธ์ เกิดเพชรหรือเกิด
เพ็ชร์

จำเลย

นายประสาธ พูลเพิ่ม ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา ถ้าให้บังคับคดีในขณะนี้จะประสบความยุ่งยาก ในการ
เรียกที่พิพาทคืน หากจำเลยชนะคดีในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 81)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนที่ดินพิพาท ให้โจทก์ทั้งสอง หาก
คืนไม่ได้ให้ใช้เงินแทนเป็นเงิน 105,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77,76 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่
อนุญาตและให้โจทก์ บังคับคดี ได้ทันที

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่
อนุญาตและให้โจทก์ บังคับคดี ได้ทันที

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ-สมพงษ์ สนิธเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>